

1500413-75.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500413-75.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500413-75.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2070264/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 10539681 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 3846/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 3846/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2070264 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 3846/20/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2070264 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 3846/20/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2070264/2020 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2070264 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 3846/20/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS PAULO DA SILVA PINTO e outro

VISTOS.

JORGE GABRIEL PEREIRA DE SOUZA e LUIS PAULO DA SILVA PINTO, vulgo "Miltinho", qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de março de 2020, por volta de 23h20, no cruzamento da Avenida Mario Covas com a Rua Bolívia, bairro Vila Carvalho, nesta Cidade e Comarca de Araçatuba, os indiciados traziam consigo e guardavam drogas, consistentes em sessenta e uma gramas e oitenta decigramas (61,80 g) da substância

Belzoilmetilecgonina (cocaína), acondicionada em 56 microtubos plásticos do tipo "eppendorf", para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificados, apresentaram defesa prévia por escrito (fls. 127/132). A denúncia foi recebida (fls. 137/139).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, o réu Jorge foi interrogado e foi decretada revelia do réu Luis Paulo (fls. 185/188 e 203/210). Em memoriais finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos na denúncia. A I. Defesa do Luis Paulo, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da mesma lei, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 203/207). A I. Defesa do réu Jorge requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da mesma lei (fls. 214/220).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 06/07 Boletim de Ocorrência de fls. 14/16, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 21, pelo Laudo de Constatação Prévia de fl. 23/24 e pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 98/100, que atestou que a substância apreendida se tratava de cocaína.

Igualmente, a autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvido apenas na fase policial, o réu Luis negou os fatos, esclarecendo que nenhum entorpecente foi encontrado em seu poder; é usuário de cocaína, porém, nunca traficou.

O réu Jorge, ouvido em Juízo, alegou que estava no local dos fatos para comprar um guaraná; como devia dinheiro para o réu Luis Paulo, ele o viu no local, e foi conversar com ele; ao notar a aproximação dos policiais, Luis Paulo entregou-lhe uma sacola e o obrigou a segurá-la; disse tal fato aos policiais.

Em que pese narrativa apresentada pelo acusado, o conjunto probatório angariado nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia.

O policial militar Otavio Lage afirmou que estava em patrulhamento de rotina, quando um transeunte informou que dois indivíduos estavam e dois indivíduos estavam praticando juntos tráfico de drogas no posto Aster, conhecido nos meios policiais por ser ponto de venda de entorpecentes; tal transeunte disse as características desses indivíduos; chegando ao local, deparou-se com dois indivíduos, próximos um do outro, com as características ditas pelo denunciante, e assim procederam a abordagem deles; o réu Jorge disse que havia guardado perto de uma árvore, um saquinho contendo 51 pinos de cocaína e que os entorpecentes pertenciam a pessoa do réu Luis; Jorge disse que fez isso, pois devia dinheiro a Luis; com este encontrou 5 pinos de cocaína na cueca dele, pinos estes idênticos aos encontrados anteriormente.

Nesse mesmo sentido, o depoimento do policial militar Ronielison Roberto de Souza.

Conforme se vê, os depoimentos dos policiais são coesos entre si e estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Aliás, no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso sub studio.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos dos denunciados, tivessem a hostil prevenção contra eles, ou quisessem prejudicá-los.

Assim, no caso dos autos há indícios suficientes para a classificação do delito de tráfico, não se exigindo a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários e as circunstâncias em que ocorreu o fato evidenciem a atividade delituosa.

Sempre oportuno lembrar que traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como por exemplo, aquele que as tem em depósito" (RF 320/237).

Além disso, há de se ponderar que, as circunstâncias que rodeiam o delito colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO)

Deste modo, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

JORGE GABRIEL PEREIRA DE SOUZA: Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade e o tipo de entorpecente (56 porções de

cocaína), fixo a sua pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a atenuante de menoridade relativa (certidão de fls. 36), reduzo a pena em um sexto, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, no mínimo legal. Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, bem como considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial, a quantidade e a variedade de drogas, reduzo a pena em metade, fixando e tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal.

LUIS PAULO DA SILVA PINTO: Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade e o tipo de entorpecente (56 porções de cocaína), fixo a sua pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal. Não havendo agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, no mínimo legal. Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, bem como considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial, a quantidade e a variedade de drogas, reduzo a pena em metade, fixando e tornando-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90, dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo e da quantidade de drogas apreendidas, que tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração, bem como o único a repelir com vigor a naturalidade e a desfaçatez com que o autor justifica a prática criminosa.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar os réus JORGE GABRIEL PEREIRA DE SOUZA e LUIS PAULO DA SILVA PINTO, vulgo "Miltinho", como incursos nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. o parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Uma vez que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, poderão os réus recorrer da sentença em liberdade.

Transitado em julgado, lancem-se os nomes dos réus no "Rol dos Culpados".

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

Os réus arcarão com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 22 de fevereiro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA